

Bon de livraison N°417302

Date : 26/02/2026
 CENTRALE : CENTRALE HOCHFELDEN
 Code Chantier : AC24870B00E
 Client : 00107909
 Réceptionnaire : 00184402
 Référence FEHR (2) : 0040107388
 Mode de déchargement : P38
 Quantité commandée : 15 M3
 Quantité livrée : 7.50 M3
 Véhicule : MT017 | 8M3 | DG-066-AK
 Chauffeur : Raphael



Adresse livraison :
 INTERSOL IS1841 RTE BRUMATH BERNOLSHEIM

ROUTE DE BRUMATH
 67170 BERNOLSHEIM FR

Adresse client :
 INTERSOL ALSACE

20 RUE DU STADE
 67870 BISCHOFFSHEIM FR

Code béton	Appellation commerciale	Quantité	Unité
DNF2D2S3JRHN	BPS NF EN 206	7.5	M3
1ère gachée (1)	07:05	Désignation (6)	BPS NF EN 206
Ciment (type et classe)		CEM II/A-LL 52,5 R CE NF	
Classe exposition (3)	XF2(F)	Classe des chlorures	CL0,4
Dosage (c+Ka) Kg/m3 (5)	330	Dmax	8
Type d'addition		Poids total (t)	17.625
Spécificité			
Adjuvants (nature et dosage) et compléments		Prestations supplémentaires	
EA - AIR G100 0.08 %			
PRE - OMEGA 152 0.35 %			
Ajouts client (8) :			

Information :

- (1) Sauf disposition particulière, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCP et seulement si spécifié dans les autres cas.
- (3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage nominal d'au moins 5cm.
- (4) Indiquer le mode de contrôle du béton (cylindres ou cubes).
- (5) Pour les BPS ou BIPS : dosage en liant équivalent si dosage minimal spécifié explicitement par le prescripteur ; pour les BCPN, BCP, ou BICP: dosage nominal en ciment.
- (6) BCPN (Béton à composition Prescrite dans la Norme NF DTU 21) ou BCP (Béton à composition prescrite sur étude) ou BICP (Béton d'ingénierie à Composition Prescrite).
- (7) Pour les BCP ou les BICP, suivant la spécification, consistance en terme de classe ou de valeur cible, ou rapport E/C.
- (8) Tout ajout d'eau sur chantier est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- (9) Dans le cas d'un béton certifié, s'il est récupéré sous centrale, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.

Informations	Horaire chantier			
 SGH05  SGH07 H318 - Provoque des lésions oculaires graves H315 - Provoque une irritation cutanée H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires	Horaire convenu du 1er camion	07:17	Réel :	07:45
	Déchargement			
	Début :	08:01	Fin :	08:24
Observation client :				

Etabli le 26/02/2026 à 08:25

Localisation : 48.7449868, 7.684384

INTERSOL


Suivez vos livraisons en téléchargeant notre application Fehr sur  

Votre code chantier : AC24870B00E
 ou scannez moi



Fehr Béton S.A.S.

Siège social : Z.A. Emile Mathis / route de Froeschwiller / F-67110 Reichshoffen / Tél : +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax : +33 (0)3 88 09 13 12

Service Commercial : Tél : +33 (0)3 88 80 94 70

Centrales à béton : Bischwiller / Gundershoffen / Lauterbourg / Eschau / Hochfelden / Oberschaeffolsheim / Schweighouse / Nancy (54) / Moyeuvre (57) - Les bétons certifiés, qui sont produits par les centrales titulaires du droit d'usage, portent la marque NF.

info@fehrgroup.com / S.A.S. au capital de 4 000 000 € / R.C. Strasbourg 72 B 123 / Siret 728 501 230 00037 / Code APE 2363 Z / Code BIC BSPFFRPPXXX

Identification TVA FR 00 728 501 230 / Banque Palatine IBAN FR76 4097 8000 5913 4809 8874 623 / RIB 40978 00059 13480988746 23 / Lieu de paiement et de juridiction : Strasbourg

CONDITIONS GENERALES DE VENTE BETON PRET A L'EMPLOI

FEHR BETON SAS

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes sont d'application immédiate et abrogent celles préalablement communiquées par notre société.

Elles s'appliquent à toutes les ventes, notamment de béton, de chapes, de mortiers et d'adjuvants, à l'exclusion toutefois de toute prestation de transport, de location et de réparation. Les présentes font partie intégrante de nos tarifs, barèmes et devis. Toute commande passée, oralement ou par écrit, à notre société implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Toute condition dérogatoire ou contraire posée par le client, notamment dans ses conditions générales d'achat, est, par voie de conséquence, réputée nulle et non écrite.

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente devra faire l'objet d'un accord préalable de notre société donné par écrit.

Le fait que notre société ne se prévaloir que de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir à tout moment ultérieur de telle autre disposition ou de l'ensemble des autres dispositions.

Notre société est adhérente au S.N.B.P.E. signataire du protocole d'accord passé le 2 mars 1996 entre la F.F.B., le FNTR, le S.N.B.A.T.I., l'I.J.N.M. et le S.N.B.P.E.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les offres faites par nos agents et par toute personne agissant pour le compte de notre société, ou encore téléphoniquement, n'engagent pas notre société. Le contrat de vente est formé par l'accord, même verbal, des deux parties sur la chose et sur le prix à défaut de tout document contractuel signé par les deux parties ou de contrat de vente cadre. En cas de commande verbale, le client dispose d'un délai de 24H pour en contester la teneur ; passé ce délai, le contrat est irrévocablement formé.

Le client prescripteur a pour obligation de préciser au moment de sa commande les éléments caractéristiques suivants :

- la classe d'exposition;
- la résistance caractéristique
- la nature du ciment;
- la consistance;
- la dimension maximale des granulats (Dmax)

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de notre société.

ARTICLE 3 - DÉLAIS DE LIVRAISON

3.1- Les temps de transport et les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent aucun engagement de notre société. Un retard de livraison ne permet pas au client de résilier la commande et ne lui ouvre nul droit à dommages intérêts.

En tout état de cause l'engagement de notre société sur un délai est assorti d'une tolérance de 1H30 au-delà du délai indicatif indiqué.

Les livraisons sont toujours effectuées pendant l'horaire normal d'ouverture de la centrale, soit du lundi au vendredi de 07H à 12H et de 13H à 17H (heures de début et de fin de chargement).

3.2- La livraison a lieu au moment du chargement du véhicule, les marchandises voyageant toujours aux risques et périls du client.

3.3- L'endroit précis de la livraison – du déchargement – est à indiquer par le client et doit toujours être accessible soit par voie publique, soit par voie privée carrossable.

Le chauffeur est valablement fondé à refuser de se rendre au lieu que le client lui indique s'il estime que l'accès n'est pas praticable ou présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'alors la responsabilité de notre société puisse être recherchée et sans que le refus du chauffeur puisse être considéré comme l'exécution par notre société de son obligation de délivrance.

3.4- Tout dommage causé par nos véhicules et subis par nos véhicules, ainsi que tout dommage signalé postérieurement à la livraison causé à des installations de chantier ou se trouvant dans le périmètre immédiat du lieu où la livraison est effectuée ou encore en sous-sol (fosses septiques, bouches d'égouts, canalisations et réseaux enterrés, etc.), engage exclusivement la responsabilité du client, sans que ce dernier et son assureur, le cas échéant, puisse exercer une action récursoire ou subrogatoire contre notre société.

3.5- Le client dirige seul et sous entière responsabilité les manœuvres d'accès et de circulation au lieu de livraison – déchargement -. Il assume ainsi l'entière et pleine responsabilité de tout évènement survenant au cours des manœuvres d'accès et causant un dommage tant à notre société, à nos salariés qu'à autrui. Dans le cas où le chauffeur accepte la demande expresse du client, demande devant être consignée au bulletin de livraison de procéder à la livraison – au déchargement – au lieu indiqué, malgré les réserves formulées par le chauffeur sur la praticabilité de la voie d'accès ou sur le site de livraison – déchargement indiqué notre société ne peut être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit causé par le véhicule au client et à autrui.

3.6- En cas de présence au lieu de livraison – de déchargement – de lignes électriques ou d'une installation nécessitant une déclaration d'intention, il appartient au seul client et sous sa seule et entière responsabilité, d'établir la déclaration d'intention de commencement de travaux auprès des services techniques et administratifs compétents. Toute conséquence, de quelque nature que ce soit, de l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux, ainsi que du non respect des prescriptions imposées par la présence de telles installations et équipements, demeure de la seule pleine et entière responsabilité du client qui est, le cas échéant, tenu de garantir notre société.

Lorsqu'un déchargement par tapis ou par pompe à béton est nécessaire à proximité de lignes électriques aériennes ou d'une conduite aérienne de fluides, les manœuvres de déploiement, de positionnement et de repli du tapis ou de la pompe sont réalisées sous la seule, pleine et entière responsabilité du client qui est tenu de garantir notre société de toute réclamation relative à tout dommage corporel, matériel et immatériel.

3.7- La durée de présence normale d'un camion sur chantier qui comprend le temps d'attente et le temps de déchargement est de trente (30) minutes. Au-delà de cette durée l'immobilisation du véhicule est facturée en supplément, quelle que soit la cause de l'immobilisation et quel que soit le temps de dépassement.

3.8- Notre société décline toute responsabilité en cas de retard de livraison ou d'interruption de la livraison à la force majeure. De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure : la guerre militaire ou civile, l'émeute, l'incendie y compris celui du véhicule effectuant la livraison, le gel, la grève, les difficultés et impossibilités de circulation trouvant leur origine dans toute manifestation sur la voie publique, l'impossibilité pour notre société d'être approvisionnée, la présente énumération n'étant nullement limitative.

3.9- Notre société ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas de retard de livraison ou d'interruption de livraison lorsque la cause du retard ou de l'interruption est directement imputable au client, notamment lorsque les voies d'accès ou du lieu de livraison – de déchargement – amène le chauffeur à refuser d'emprunter les voies d'accès ou à se rendre au lieu de livraison – de déchargement – indiqué par le client.

ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

Aucune modification ou annulation de la commande ne sera acceptée après écoulement du délai de 24H précisé à l'article 2 supra. Toutefois, lorsque notre société accepte une modification ou l'annulation, les frais de toute nature pouvant en découler, y compris le prix des produits déjà élaborés, que ceux-ci soient en centrale ou déjà chargés dans les camions effectuant la livraison sont intégralement et de plein droit facturés au client qui s'oblige formellement et expressément à en effectuer le paiement.

ARTICLE 5 - LIVRAISONS - MODALITÉS

5.1- Le transfert des risques au client s'effectue au moment du chargement du véhicule en centrale.

5.2- Le client est tenu de s'assurer au moment de la livraison ou du déchargement du véhicule de la conformité du produit livré au produit commandé. Toute réclamation relative à la non-conformité du produit ou portant sur des vices apparents au moment de la livraison ou du déchargement n'est recevable que si elle est formulée sur le bulletin de livraison en présence d'un préposé de notre société ou d'un préposé de tout tiers auquel notre société a confié l'exécution du transport et confirmée par écrit dans un délai maximum de 24H de la livraison ou du déchargement. De convention expresse, notre société n'est tenue qu'au remplacement du produit, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. La conformité des produits n'est plus garantie au-delà d'un délai de 2H à compter de l'heure de la première gâchée précisée au bulletin de livraison.

5.3- De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut plus être recherchée en cas de mise en œuvre tardive du produit livré ou déchargé.

5.4- Toute instruction donnée au lieu de livraison – déchargement par le client sur l'utilisation et/ou l'élimination d'un éventuel surplus de produit livré par rapport à la quantité commandée n'est pas opposable à notre société.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

6.1- Le vice caché d'un produit livré engage exclusivement notre société au remplacement du produit à l'exclusion de toute indemnisation de quelque nature que ce soit.

6.2- La garantie dont notre société est débitrice légalement ne peut être actionnée par le client que pendant un délai de deux mois suivant la date de livraison – de déchargement. Passé ce délai, plus aucune garantie n'est due par notre société.

6.3- Notre société ne peut être tenue à garantie lorsque le client ou toute autre personne qu'il s'est substituée a modifié le produit livré, notamment par ajout d'eau ou incorporation de tout autre produit ou de toute autre substance, ou encore lorsque la mise en œuvre du produit n'est pas faite conformément aux règles de l'art.

6.4- Toute convention passée entre le client et sa propre clientèle est inopposable à notre société.

6.5- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée lorsque le client a passé commande d'un produit dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites, voire imposées, par la réglementation générale ou par le cahier des charges propre à son marché. Il en est de même lorsque le client a fait le choix d'une classe d'environnement et/ou d'un type de béton non conforme à la réglementation générale ou au cahier des charges propre à son marché.

6.6- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit lorsque les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande mais se révèlent impropres à l'usage qui en est fait par le client.

6.7- Tout composant présent dans le béton inhérent au gisement du fournisseur de notre société et susceptible de générer sur le parement des murs pré coffrés® des traces de pyrite de fer ne pourra entraîner la responsabilité de notre société.

6.8- Les données informatives, les fiches produits ainsi que tout autre document commercial que notre société est susceptible de fournir au client ne sauraient en aucun cas être assimilés à des conseils d'utilisation ou de mise en œuvre et ne peuvent ainsi engager la responsabilité de notre société.

ARTICLE 7 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

Notre société met en garde sur le fait que certains produits constituant du béton peuvent provoquer des désagréments : brûlures, rougeurs ou allergies, en cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux.

Il est vivement recommandé de porter des équipements de protection lors de la mise en œuvre des produits : lunettes, combinaison, gants, bottes, etc..

ARTICLE 8 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1- PRIX

Les prix sont donnés par notre société sans engagement de durée et les ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Toute modification de taux ou de nature des taxes parafiscales et fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes est, dès la date légale ou réglementaire d'application, répercutée sur les prix déjà remis au client, ainsi qu'au prix des commandes en cours de livraison.

8.2- PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables au siège social de notre société selon les modalités et le mode indiqués au devis et à la facture.

Pour les clients professionnels le paiement est effectué par traite acceptée retournée au plus tard dans les trois jours suivants son émission ou par chèque ou virement bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit. Pour les clients non professionnels le paiement est effectué au comptant à réception de la marchandise par chèque bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit même en cas de paiement anticipé.

En tout état de cause, le paiement n'est définitif qu'après mise à disposition irrévocable des fonds.

En cas d'incident de paiement au sens de l'article 9 ci-dessous constaté dans les 12 mois précédant la commande, le paiement se fera exclusivement au comptant, sans déduction d'escompte.

ARTICLE 9 – RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT

9.1- Est considéré comme retard ou défaut de paiement le défaut de retour d'une traite dans le délai requis..

9.2- Toute somme demeurant impayée à l'échéance inscrite sur la facture entraîne de plein droit l'application d'intérêts de retard à la charge du débiteur calculés au taux de « refi » de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'au jour du paiement intégral et définitif.

En outre, et à titre de clause pénale, le débiteur supportera des dommages intérêts dont le montant est fixé à deux fois le montant de la créance lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 600 Euros, et à une fois et demi le montant de la créance lorsque celui-ci est supérieur à 600 Euros.

9.3- En cas de retard ou de défaut de paiement, l'exécution de toute commande en cours est suspendue jusqu'à la régularisation complète par le débiteur de la situation, sans préjudice de toute action en recouvrement de créance diligentée par notre société. En outre, la vente est résiliée de plein droit 48H après que le débiteur ait été mis en demeure de payer toute somme échue. Dans ce cas, toute somme due pour quelque cause que ce soit devient immédiatement exigible.

9.4- De convention expresse, aucun paiement ne peut être suspendu par le client, ni faire l'objet d'aucune compensation, sans l'accord préalable et écrit de notre société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Les réclamations ne dispensent pas le client de régler ses factures à échéance, aucune retenue ne pouvant être effectuée sur leur montant. De même, le client ne peut subordonner le paiement des factures à la fourniture de factures répondant à ses exigences particulières ou de tout autre document

9.5 -Notre société se réserve le droit d'exiger la fourniture de garanties par le client en cas de détérioration de sa couverture financière. Les commandes en cours seront suspendues si ces garanties ne sont pas fournies ou paraissent insuffisantes ou en cas de non-paiement à l'échéance sans qu'aucune pénalité ne puisse nous être appliquée.

9.6- Toute somme non payée à son échéance entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

Dans le cas où notre société est amenée en outre à recouvrer une créance par voie judiciaire, les frais, débours, émoluments et honoraires générés par le recouvrement demeurent intégralement à la charge du débiteur, nonobstant les intérêts de retard et la clause pénale visés au paragraphe 9.2 supra.

ARTICLE 10 – LANGUE ET DROIT APPLICABLE

10.1- Langue applicable

Les conditions générales ainsi que tout autre document contractuel sont exclusivement rédigés en langue française. En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

10.2- Droit applicable

De convention expresse, le droit français est seul applicable.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux de STRASBOURG, cela même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs, quel que soit le mode ou les modalités de paiement.

Bon de livraison N°417307

Date : 26/02/2026
CENTRALE : CENTRALE HOCHFELDEN
Code Chantier : AC24870B00E
Client : 00107909
Réceptionnaire : 00184402
Référence FEHR (2) : 0040107388
Mode de déchargement : P38
Quantité commandée : 15 M3
Quantité livrée : 15.00 M3
Véhicule : M9035 | 8M3 | FA-500-TY
Chauffeur : DIEBOLT



Adresse livraison :
INTERSOL IS1841 RTE BRUMATH BERNOLSHEIM

ROUTE DE BRUMATH
67170 BERNOLSHEIM FR

Adresse client :
INTERSOL ALSACE

20 RUE DU STADE
67870 BISCHOFFSHEIM FR

Code béton	Appellation commerciale	Quantité	Unité
DNF2D2S3JRHN	BPS NF EN 206	7.5	M3
1ère gachée (1)	07:38	Désignation (6)	BPS NF EN 206
Ciment (type et classe)		CEM II/A-LL 52,5 R CE NF	
Classe exposition (3)	XF2(F)	Classe des chlorures	CL0,4
Dosage (c+Ka) Kg/m3 (5)	330	Dmax	8
Type d'addition		Poids total (t)	17.625
Spécificité			
Adjuvants (nature et dosage) et compléments		Prestations supplémentaires	
EA - AIR G100 0.08 %			
PRE - OMEGA 152 0.35 %			
Ajouts client (8) :			

Information :

- (1) Sauf disposition particulière, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCP et seulement si spécifié dans les autres cas.
- (3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage nominal d'au moins 5cm.
- (4) Indiquer le mode de contrôle du béton (cylindres ou cubes).
- (5) Pour les BPS ou BIPS : dosage en liant équivalent si dosage minimal spécifié explicitement par le prescripteur ; pour les BCPN, BCP, ou BICP: dosage nominal en ciment.
- (6) BCPN (Béton à composition Prescrite dans la Norme NF DTU 21) ou BCP (Béton à composition prescrite sur étude) ou BICP (Béton d'ingénierie à Composition Prescrite).
- (7) Pour les BCP ou les BICP, suivant la spécification, consistance en terme de classe ou de valeur cible, ou rapport E/C.
- (8) Tout ajout d'eau sur chantier est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- (9) Dans le cas d'un béton certifié, s'il est récupéré sous centrale, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.

Informations	Horaire chantier			
 SGH05  SGH07 H318 - Provoque des lésions oculaires graves H315 - Provoque une irritation cutanée H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires	Horaire convenu du 1er camion	07:54	Réel :	08:20
	Déchargement			
	Début :	08:26	Fin :	08:41
Observation client :				

Etabli le 26/02/2026 à 08:42

Localisation : 48.7471244, 7.6888745

pompe Jérôme



Suivez vos livraisons en téléchargeant notre application Fehr sur  

Votre code chantier : AC24870B00E
ou scannez moi



Fehr Béton S.A.S.

Siège social : Z.A. Emile Mathis / route de Froeschwiller / F-67110 Reichshoffen / Tél : +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax : +33 (0)3 88 09 13 12

Service Commercial : Tél : +33 (0)3 88 80 94 70

Centrales à béton : Bischwiller / Gundershoffen / Lauterbourg / Eschau / Hochfelden / Oberschaeffolsheim / Schweighouse / Nancy (54) / Moyeuvre (57) - Les bétons certifiés, qui sont produits par les centrales titulaires du droit d'usage, portent la marque NF.

info@fehrgroup.com / S.A.S. au capital de 4 000 000 € / R.C. Strasbourg 72 B 123 / Siret 728 501 230 00037 / Code APE 2363 Z / Code BIC BSPFFRPPXXX

Identification TVA FR 00 728 501 230 / Banque Palatine IBAN FR76 4097 8000 5913 4809 8874 623 / RIB 40978 00059 13480988746 23 / Lieu de paiement et de juridiction : Strasbourg

CONDITIONS GENERALES DE VENTE BETON PRET A L'EMPLOI

FEHR BETON SAS

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes sont d'application immédiate et abrogent celles préalablement communiquées par notre société.

Elles s'appliquent à toutes les ventes, notamment de béton, de chapes, de mortiers et d'adjuvants, à l'exclusion toutefois de toute prestation de transport, de location et de réparation. Les présentes font partie intégrante de nos tarifs, barèmes et devis. Toute commande passée, oralement ou par écrit, à notre société implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Toute condition dérogatoire ou contraire posée par le client, notamment dans ses conditions générales d'achat, est, par voie de conséquence, réputée nulle et non écrite.

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente devra faire l'objet d'un accord préalable de notre société donné par écrit.

Le fait que notre société ne se prévaloir que de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir à tout moment ultérieur de telle autre disposition ou de l'ensemble des autres dispositions..

Notre société est adhérente au S.N.B.P.E. signataire du protocole d'accord passé le 2 mars 1996 entre la F.F.B., le FNTR, le S.N.B.A.T.I., l'I.J.N.M. et le S.N.B.P.E.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les offres faites par nos agents et par toute personne agissant pour le compte de notre société, ou encore téléphoniquement, n'engagent pas notre société. Le contrat de vente est formé par l'accord, même verbal, des deux parties sur la chose et sur le prix à défaut de tout document contractuel signé par les deux parties ou de contrat de vente cadre. En cas de commande verbale, le client dispose d'un délai de 24H pour en contester la teneur ; passé ce délai, le contrat est irrévocablement formé.

Le client prescripteur a pour obligation de préciser au moment de sa commande les éléments caractéristiques suivants :

- la classe d'exposition;
- la résistance caractéristique
- la nature du ciment;
- la consistance;
- la dimension maximale des granulats (Dmax)

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de notre société.

ARTICLE 3 - DÉLAIS DE LIVRAISON

3.1- Les temps de transport et les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent aucun engagement de notre société. Un retard de livraison ne permet pas au client de résilier la commande et ne lui ouvre nul droit à dommages intérêts.

En tout état de cause l'engagement de notre société sur un délai est assorti d'une tolérance de 1H30 au-delà du délai indicatif indiqué.

Les livraisons sont toujours effectuées pendant l'horaire normal d'ouverture de la centrale, soit du lundi au vendredi de 07H à 12H et de 13H à 17H (heures de début et de fin de chargement).

3.2- La livraison a lieu au moment du chargement du véhicule, les marchandises voyageant toujours aux risques et périls du client.

3.3- L'endroit précis de la livraison – du déchargement – est à indiquer par le client et doit toujours être accessible soit par voie publique, soit par voie privée carrossable.

Le chauffeur est valablement fondé à refuser de se rendre au lieu que le client lui indique s'il estime que l'accès n'est pas praticable ou présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'alors la responsabilité de notre société puisse être recherchée et sans que le refus du chauffeur puisse être considéré comme l'exécution par notre société de son obligation de délivrance.

3.4- Tout dommage causé par nos véhicules et subis par nos véhicules, ainsi que tout dommage signalé postérieurement à la livraison causé à des installations de chantier ou se trouvant dans le périmètre immédiat du lieu où la livraison est effectuée ou encore en sous-sol (fosses septiques, bouches d'égouts, canalisations et réseaux enterrés, etc.), engage exclusivement la responsabilité du client, sans que ce dernier et son assureur, le cas échéant, puisse exercer une action récursoire ou subrogatoire contre notre société.

3.5- Le client dirige seul et sous entière responsabilité les manœuvres d'accès et de circulation au lieu de livraison – déchargement -. Il assume ainsi l'entière et pleine responsabilité de tout évènement survenant au cours des manœuvres d'accès et causant un dommage tant à notre société, à nos salariés qu'à autrui. Dans le cas où le chauffeur accepte la demande expresse du client, demande devant être consignée au bulletin de livraison de procéder à la livraison – au déchargement – au lieu indiqué, malgré les réserves formulées par le chauffeur sur la praticabilité de la voie d'accès ou sur le site de livraison – déchargement indiqué notre société ne peut être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit causé par le véhicule au client et à autrui.

3.6- En cas de présence au lieu de livraison – de déchargement – de lignes électriques ou d'une installation nécessitant une déclaration d'intention, il appartient au seul client et sous sa seule et entière responsabilité, d'établir la déclaration d'intention de commencement de travaux auprès des services techniques et administratifs compétents. Toute conséquence, de quelque nature que ce soit, de l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux, ainsi que du non respect des prescriptions imposées par la présence de telles installations et équipements, demeure de la seule pleine et entière responsabilité du client qui est, le cas échéant, tenu de garantir notre société.

Lorsqu'un déchargement par tapis ou par pompe à béton est nécessaire à proximité de lignes électriques aériennes ou d'une conduite aérienne de fluides, les manœuvres de déploiement, de positionnement et de repli du tapis ou de la pompe sont réalisées sous la seule, pleine et entière responsabilité du client qui est tenu de garantir notre société de toute réclamation relative à tout dommage corporel, matériel et immatériel.

3.7- La durée de présence normale d'un camion sur chantier qui comprend le temps d'attente et le temps de déchargement est de trente (30) minutes. Au-delà de cette durée l'immobilisation du véhicule est facturée en supplément, quelle que soit la cause de l'immobilisation et quel que soit le temps de dépassement.

3.8- Notre société décline toute responsabilité en cas de retard de livraison ou d'interruption de la livraison à la force majeure. De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure : la guerre militaire ou civile, l'émeute, l'incendie y compris celui du véhicule effectuant la livraison, le gel, la grève, les difficultés et impossibilités de circulation trouvant leur origine dans toute manifestation sur la voie publique, l'impossibilité pour notre société d'être approvisionnée, la présente énumération n'étant nullement limitative.

3.9- Notre société ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas de retard de livraison ou d'interruption de livraison lorsque la cause du retard ou de l'interruption est directement imputable au client, notamment lorsque les voies d'accès ou du lieu de livraison – de déchargement – amène le chauffeur à refuser d'emprunter les voies d'accès ou à se rendre au lieu de livraison – de déchargement – indiqué par le client..

ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

Aucune modification ou annulation de la commande ne sera acceptée après écoulement du délai de 24H précisé à l'article 2 supra. Toutefois, lorsque notre société accepte une modification ou l'annulation, les frais de toute nature pouvant en découler, y compris le prix des produits déjà élaborés, que ceux-ci soient en centrale ou déjà chargés dans les camions effectuant la livraison sont intégralement et de plein droit facturés au client qui s'oblige formellement et expressément à en effectuer le paiement.

ARTICLE 5 - LIVRAISONS - MODALITÉS

5.1- Le transfert des risques au client s'effectue au moment du chargement du véhicule en centrale.

5.2- Le client est tenu de s'assurer au moment de la livraison ou du déchargement du véhicule de la conformité du produit livré au produit commandé. Toute réclamation relative à la non-conformité du produit ou portant sur des vices apparents au moment de la livraison ou du déchargement n'est recevable que si elle est formulée sur le bulletin de livraison en présence d'un préposé de notre société ou d'un préposé de tout tiers auquel notre société a confié l'exécution du transport et confirmée par écrit dans un délai maximum de 24H de la livraison ou du déchargement. De convention expresse, notre société n'est tenue qu'au remplacement du produit, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. La conformité des produits n'est plus garantie au-delà d'un délai de 2H à compter de l'heure de la première gâchée précisée au bulletin de livraison.

5.3- De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut plus être recherchée en cas de mise en œuvre tardive du produit livré ou déchargé.

5.4- Toute instruction donnée au lieu de livraison – déchargement par le client sur l'utilisation et/ou l'élimination d'un éventuel surplus de produit livré par rapport à la quantité commandée n'est pas opposable à notre société.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

6.1- Le vice caché d'un produit livré engage exclusivement notre société au remplacement du produit à l'exclusion de toute indemnisation de quelque nature que ce soit.

6.2- La garantie dont notre société est débitrice légalement ne peut être actionnée par le client que pendant un délai de deux mois suivant la date de livraison – de déchargement. Passé ce délai, plus aucune garantie n'est due par notre société..

6.3- Notre société ne peut être tenue à garantie lorsque le client ou toute autre personne qu'il s'est substituée a modifié le produit livré, notamment par ajout d'eau ou incorporation de tout autre produit ou de toute autre substance, ou encore lorsque la mise en œuvre du produit n'est pas faite conformément aux règles de l'art.

6.4- Toute convention passée entre le client et sa propre clientèle est inopposable à notre société.

6.5- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée lorsque le client a passé commande d'un produit dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites, voire imposées, par la réglementation générale ou par le cahier des charges propre à son marché. Il en est de même lorsque le client a fait le choix d'une classe d'environnement et/ou d'un type de béton non conforme à la réglementation générale ou au cahier des charges propre à son marché.

6.6- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit lorsque les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande mais se révèlent impropres à l'usage qui en est fait par le client.

6.7- Tout composant présent dans le béton inhérent au gisement du fournisseur de notre société et susceptible de générer sur le parement des murs pré coffrés® des traces de pyrite de fer ne pourra entraîner la responsabilité de notre société.

6.8- Les données informatives, les fiches produits ainsi que tout autre document commercial que notre société est susceptible de fournir au client ne sauraient en aucun cas être assimilés à des conseils d'utilisation ou de mise en œuvre et ne peuvent ainsi engager la responsabilité de notre société.

ARTICLE 7 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

Notre société met en garde sur le fait que certains produits constituant du béton peuvent provoquer des désagréments : brûlures, rougeurs ou allergies, en cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux.

Il est vivement recommandé de porter des équipements de protection lors de la mise en œuvre des produits : lunettes, combinaison, gants, bottes, etc..

ARTICLE 8 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1- PRIX

Les prix sont donnés par notre société sans engagement de durée et les ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Toute modification de taux ou de nature des taxes parafiscales et fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes est, dès la date légale ou réglementaire d'application, répercutée sur les prix déjà remis au client, ainsi qu'au prix des commandes en cours de livraison.

8.2- PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables au siège social de notre société selon les modalités et le mode indiqués au devis et à la facture.

Pour les clients professionnels le paiement est effectué par traite acceptée retournée au plus tard dans les trois jours suivants son émission ou par chèque ou virement bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit. Pour les clients non professionnels le paiement est effectué au comptant à réception de la marchandise par chèque bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit même en cas de paiement anticipé.

En tout état de cause, le paiement n'est définitif qu'après mise à disposition irrévocable des fonds.

En cas d'incident de paiement au sens de l'article 9 ci-dessous constaté dans les 12 mois précédant la commande, le paiement se fera exclusivement au comptant, sans déduction d'escompte.

ARTICLE 9 – RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT

9.1- Est considéré comme retard ou défaut de paiement le défaut de retour d'une traite dans le délai requis..

9.2- Toute somme demeurant impayée à l'échéance inscrite sur la facture entraîne de plein droit l'application d'intérêts de retard à la charge du débiteur calculés au taux de « refi » de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'au jour du paiement intégral et définitif.

En outre, et à titre de clause pénale, le débiteur supportera des dommages intérêts dont le montant est fixé à deux fois le montant de la créance lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 600 Euros, et à une fois et demi le montant de la créance lorsque celui-ci est supérieur à 600 Euros.

9.3- En cas de retard ou de défaut de paiement, l'exécution de toute commande en cours est suspendue jusqu'à la régularisation complète par le débiteur de la situation, sans préjudice de toute action en recouvrement de créance diligentée par notre société. En outre, la vente est résiliée de plein droit 48H après que le débiteur ait été mis en demeure de payer toute somme échue. Dans ce cas, toute somme due pour quelque cause que ce soit devient immédiatement exigible.

9.4- De convention expresse, aucun paiement ne peut être suspendu par le client, ni faire l'objet d'aucune compensation, sans l'accord préalable et écrit de notre société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Les réclamations ne dispensent pas le client de régler ses factures à échéance, aucune retenue ne pouvant être effectuée sur leur montant. De même, le client ne peut subordonner le paiement des factures à la fourniture de factures répondant à ses exigences particulières ou de tout autre document

9.5 -Notre société se réserve le droit d'exiger la fourniture de garanties par le client en cas de détérioration de sa couverture financière. Les commandes en cours seront suspendues si ces garanties ne sont pas fournies ou paraissent insuffisantes ou en cas de non-paiement à l'échéance sans qu'aucune pénalité ne puisse nous être appliquée.

9.6- Toute somme non payée à son échéance entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

Dans le cas où notre société est amenée en outre à recouvrer une créance par voie judiciaire, les frais, débours, émoluments et honoraires générés par le recouvrement demeurent intégralement à la charge du débiteur, nonobstant les intérêts de retard et la clause pénale visés au paragraphe 9.2 supra.

ARTICLE 10 – LANGUE ET DROIT APPLICABLE

10.1- Langue applicable

Les conditions générales ainsi que tout autre document contractuel sont exclusivement rédigés en langue française. En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

10.2- Droit applicable

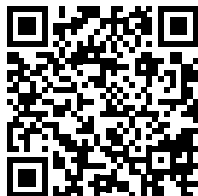
De convention expresse, le droit français est seul applicable.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux de STRASBOURG, cela même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs, quel que soit le mode ou les modalités de paiement.

Bon de livraison N°417313

Date : 26/02/2026
 CENTRALE : CENTRALE HOCHFELDEN
 Code Chantier : AC24870B00E
 Client : 00107909
 Réceptionnaire : 00184402
 Référence FEHR (2) : 0040107388
 Mode de déchargement : P38
 Quantité commandée : 20 M3
 Quantité livrée : 20.00 M3
 Véhicule : MT017 | 8M3 | DG-066-AK
 Chauffeur : Raphael



Adresse livraison :
 INTERSOL IS1841 RTE BRUMATH BERNOLSHEIM

ROUTE DE BRUMATH
 67170 BERNOLSHEIM FR

Adresse client :
 INTERSOL ALSACE

20 RUE DU STADE
 67870 BISCHOFFSHEIM FR

Code béton	Appellation commerciale	Quantité	Unité
DNF2D2S3JRHN	BPS NF EN 206	5	M3
1ère gachée (1)	08:39	Désignation (6)	BPS NF EN 206
Ciment (type et classe)		CEM II/A-LL 52,5 R CE NF	
Classe exposition (3)	XF2(F)	Classe des chlorures	CLO,4
Dosage (c+Ka) Kg/m3 (5)	330	Dmax	8
Type d'addition		Poids total (t)	11.75
Spécificité			
Adjuvants (nature et dosage) et compléments		Prestations supplémentaires	
EA - AIR G100 0.08 %			
PRE - OMEGA 152 0.35 %			
Ajouts client (8) :			

Information :

- (1) Sauf disposition particulière, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCP et seulement si spécifié dans les autres cas.
- (3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage nominal d'au moins 5cm.
- (4) Indiquer le mode de contrôle du béton (cylindres ou cubes).
- (5) Pour les BPS ou BIPS : dosage en liant équivalent si dosage minimal spécifié explicitement par le prescripteur ; pour les BCPN, BCP, ou BICP: dosage nominal en ciment.
- (6) BCPN (Béton à composition Prescrite dans la Norme NF DTU 21) ou BCP (Béton à composition prescrite sur étude) ou BICP (Béton d'ingénierie à Composition Prescrite).
- (7) Pour les BCP ou les BICP, suivant la spécification, consistance en terme de classe ou de valeur cible, ou rapport E/C.
- (8) Tout ajout d'eau sur chantier est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- (9) Dans le cas d'un béton certifié, s'il est récupéré sous centrale, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.

Informations	Horaire chantier			
 SGH05  SGH07 H318 - Provoque des lésions oculaires graves H315 - Provoque une irritation cutanée H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H335 - Peut irriter les voies respiratoires	Horaire convenu du 1er camion	08:49	Réel :	09:13
	Déchargement			
	Début :	09:14	Fin :	09:36
Observation client :				

Etabli le 26/02/2026 à 09:36

Localisation : 48.7472939, 7.6879198

INTERSOL



Suivez vos livraisons en téléchargeant notre application Fehr sur


 Votre code chantier : AC24870B00E
 ou scannez moi


Fehr Béton S.A.S.

Siège social : Z.A. Emile Mathis / route de Froeschwiller / F-67110 Reichshoffen / Tél : +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax : +33 (0)3 88 09 13 12

Service Commercial : Tél : +33 (0)3 88 80 94 70

Centrales à béton : Bischwiller / Gundershoffen / Lauterbourg / Eschau / Hochfelden / Oberschaeffolsheim / Schweighouse / Nancy (54) / Moyeuvre (57) - Les bétons certifiés, qui sont produits par les centrales titulaires du droit d'usage, portent la marque NF.

info@fehrgroup.com / S.A.S. au capital de 4 000 000 € / R.C. Strasbourg 72 B 123 / Siret 728 501 230 00037 / Code APE 2363 Z / Code BIC BSPFFRPPXXX

Identification TVA FR 00 728 501 230 / Banque Palatine IBAN FR76 4097 8000 5913 4809 8874 623 / RIB 40978 00059 13480988746 23 / Lieu de paiement et de juridiction : Strasbourg

CONDITIONS GENERALES DE VENTE BETON PRET A L'EMPLOI

FEHR BETON SAS

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes sont d'application immédiate et abrogent celles préalablement communiquées par notre société.

Elles s'appliquent à toutes les ventes, notamment de béton, de chapes, de mortiers et d'adjuvants, à l'exclusion toutefois de toute prestation de transport, de location et de réparation. Les présentes font partie intégrante de nos tarifs, barèmes et devis. Toute commande passée, oralement ou par écrit, à notre société implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Toute condition dérogatoire ou contraire posée par le client, notamment dans ses conditions générales d'achat, est, par voie de conséquence, réputée nulle et non écrite.

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente devra faire l'objet d'un accord préalable de notre société donné par écrit.

Le fait que notre société ne se prévaloir que de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir à tout moment ultérieur de telle autre disposition ou de l'ensemble des autres dispositions..

Notre société est adhérente au S.N.B.P.E. signataire du protocole d'accord passé le 2 mars 1996 entre la F.F.B., le FNTR, le S.N.B.A.T.I., l'I.J.N.M. et le S.N.B.P.E.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les offres faites par nos agents et par toute personne agissant pour le compte de notre société, ou encore téléphoniquement, n'engagent pas notre société. Le contrat de vente est formé par l'accord, même verbal, des deux parties sur la chose et sur le prix à défaut de tout document contractuel signé par les deux parties ou de contrat de vente cadre. En cas de commande verbale, le client dispose d'un délai de 24H pour en contester la teneur ; passé ce délai, le contrat est irrévocablement formé.

Le client prescripteur a pour obligation de préciser au moment de sa commande les éléments caractéristiques suivants :

- la classe d'exposition;
- la résistance caractéristique
- la nature du ciment;
- la consistance;
- la dimension maximale des granulats (Dmax)

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de notre société.

ARTICLE 3 - DÉLAIS DE LIVRAISON

3.1- Les temps de transport et les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent aucun engagement de notre société. Un retard de livraison ne permet pas au client de résilier la commande et ne lui ouvre nul droit à dommages intérêts.

En tout état de cause l'engagement de notre société sur un délai est assorti d'une tolérance de 1H30 au-delà du délai indicatif indiqué.

Les livraisons sont toujours effectuées pendant l'horaire normal d'ouverture de la centrale, soit du lundi au vendredi de 07H à 12H et de 13H à 17H (heures de début et de fin de chargement).

3.2- La livraison a lieu au moment du chargement du véhicule, les marchandises voyageant toujours aux risques et périls du client.

3.3- L'endroit précis de la livraison – du déchargement – est à indiquer par le client et doit toujours être accessible soit par voie publique, soit par voie privée carrossable.

Le chauffeur est valablement fondé à refuser de se rendre au lieu que le client lui indique s'il estime que l'accès n'est pas praticable ou présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'alors la responsabilité de notre société puisse être recherchée et sans que le refus du chauffeur puisse être considéré comme l'exécution par notre société de son obligation de délivrance.

3.4- Tout dommage causé par nos véhicules et subis par nos véhicules, ainsi que tout dommage signalé postérieurement à la livraison causé à des installations de chantier ou se trouvant dans le périmètre immédiat du lieu où la livraison est effectuée ou encore en sous-sol (fosses septiques, bouches d'égouts, canalisations et réseaux enterrés, etc.), engage exclusivement la responsabilité du client, sans que ce dernier et son assureur, le cas échéant, puisse exercer une action récursoire ou subrogatoire contre notre société.

3.5- Le client dirige seul et sous entière responsabilité les manœuvres d'accès et de circulation au lieu de livraison – déchargement -. Il assume ainsi l'entière et pleine responsabilité de tout évènement survenant au cours des manœuvres d'accès et causant un dommage tant à notre société, à nos salariés qu'à autrui. Dans le cas où le chauffeur accepte la demande expresse du client, demande devant être consignée au bulletin de livraison de procéder à la livraison – au déchargement – au lieu indiqué, malgré les réserves formulées par le chauffeur sur la praticabilité de la voie d'accès ou sur le site de livraison – déchargement indiqué notre société ne peut être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit causé par le véhicule au client et à autrui.

3.6- En cas de présence au lieu de livraison – de déchargement – de lignes électriques ou d'une installation nécessitant une déclaration d'intention, il appartient au seul client et sous sa seule et entière responsabilité, d'établir la déclaration d'intention de commencement de travaux auprès des services techniques et administratifs compétents. Toute conséquence, de quelque nature que ce soit, de l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux, ainsi que du non respect des prescriptions imposées par la présence de telles installations et équipements, demeure de la seule pleine et entière responsabilité du client qui est, le cas échéant, tenu de garantir notre société.

Lorsqu'un déchargement par tapis ou par pompe à béton est nécessaire à proximité de lignes électriques aériennes ou d'une conduite aérienne de fluides, les manœuvres de déploiement, de positionnement et de repli du tapis ou de la pompe sont réalisées sous la seule, pleine et entière responsabilité du client qui est tenu de garantir notre société de toute réclamation relative à tout dommage corporel, matériel et immatériel.

3.7- La durée de présence normale d'un camion sur chantier qui comprend le temps d'attente et le temps de déchargement est de trente (30) minutes. Au-delà de cette durée l'immobilisation du véhicule est facturée en supplément, quelle que soit la cause de l'immobilisation et quel que soit le temps de dépassement.

3.8- Notre société décline toute responsabilité en cas de retard de livraison ou d'interruption de la livraison à la force majeure. De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure : la guerre militaire ou civile, l'émeute, l'incendie y compris celui du véhicule effectuant la livraison, le gel, la grève, les difficultés et impossibilités de circulation trouvant leur origine dans toute manifestation sur la voie publique, l'impossibilité pour notre société d'être approvisionnée, la présente énumération n'étant nullement limitative.

3.9- Notre société ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas de retard de livraison ou d'interruption de livraison lorsque la cause du retard ou de l'interruption est directement imputable au client, notamment lorsque les voies d'accès ou du lieu de livraison – de déchargement – amène le chauffeur à refuser d'emprunter les voies d'accès ou à se rendre au lieu de livraison – de déchargement – indiqué par le client..

ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

Aucune modification ou annulation de la commande ne sera acceptée après écoulement du délai de 24H précisé à l'article 2 supra. Toutefois, lorsque notre société accepte une modification ou l'annulation, les frais de toute nature pouvant en découler, y compris le prix des produits déjà élaborés, que ceux-ci soient en centrale ou déjà chargés dans les camions effectuant la livraison sont intégralement et de plein droit facturés au client qui s'oblige formellement et expressément à en effectuer le paiement.

ARTICLE 5 - LIVRAISONS - MODALITÉS

5.1- Le transfert des risques au client s'effectue au moment du chargement du véhicule en centrale.

5.2- Le client est tenu de s'assurer au moment de la livraison ou du déchargement du véhicule de la conformité du produit livré au produit commandé. Toute réclamation relative à la non-conformité du produit ou portant sur des vices apparents au moment de la livraison ou du déchargement n'est recevable que si elle est formulée sur le bulletin de livraison en présence d'un préposé de notre société ou d'un préposé de tout tiers auquel notre société a confié l'exécution du transport et confirmée par écrit dans un délai maximum de 24H de la livraison ou du déchargement. De convention expresse, notre société n'est tenue qu'au remplacement du produit, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. La conformité des produits n'est plus garantie au-delà d'un délai de 2H à compter de l'heure de la première gâchée précisée au bulletin de livraison.

5.3- De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut plus être recherchée en cas de mise en œuvre tardive du produit livré ou déchargé.

5.4- Toute instruction donnée au lieu de livraison – déchargement par le client sur l'utilisation et/ou l'élimination d'un éventuel surplus de produit livré par rapport à la quantité commandée n'est pas opposable à notre société.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

6.1- Le vice caché d'un produit livré engage exclusivement notre société au remplacement du produit à l'exclusion de toute indemnisation de quelque nature que ce soit.

6.2- La garantie dont notre société est débitrice légalement ne peut être actionnée par le client que pendant un délai de deux mois suivant la date de livraison – de déchargement. Passé ce délai, plus aucune garantie n'est due par notre société..

6.3- Notre société ne peut être tenue à garantie lorsque le client ou toute autre personne qu'il s'est substituée a modifié le produit livré, notamment par ajout d'eau ou incorporation de tout autre produit ou de toute autre substance, ou encore lorsque la mise en œuvre du produit n'est pas faite conformément aux règles de l'art.

6.4- Toute convention passée entre le client et sa propre clientèle est inopposable à notre société.

6.5- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée lorsque le client a passé commande d'un produit dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites, voire imposées, par la réglementation générale ou par le cahier des charges propre à son marché. Il en est de même lorsque le client a fait le choix d'une classe d'environnement et/ou d'un type de béton non conforme à la réglementation générale ou au cahier des charges propre à son marché.

6.6- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit lorsque les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande mais se révèlent impropres à l'usage qui en est fait par le client.

6.7- Tout composant présent dans le béton inhérent au gisement du fournisseur de notre société et susceptible de générer sur le parement des murs pré coffrés® des traces de pyrite de fer ne pourra entraîner la responsabilité de notre société.

6.8- Les données informatives, les fiches produits ainsi que tout autre document commercial que notre société est susceptible de fournir au client ne sauraient en aucun cas être assimilés à des conseils d'utilisation ou de mise en œuvre et ne peuvent ainsi engager la responsabilité de notre société.

ARTICLE 7 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

Notre société met en garde sur le fait que certains produits constituant du béton peuvent provoquer des désagréments : brûlures, rougeurs ou allergies, en cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux.

Il est vivement recommandé de porter des équipements de protection lors de la mise en œuvre des produits : lunettes, combinaison, gants, bottes, etc..

ARTICLE 8 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1- PRIX

Les prix sont donnés par notre société sans engagement de durée et les ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Toute modification de taux ou de nature des taxes parafiscales et fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes est, dès la date légale ou réglementaire d'application, répercutée sur les prix déjà remis au client, ainsi qu'au prix des commandes en cours de livraison.

8.2- PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables au siège social de notre société selon les modalités et le mode indiqués au devis et à la facture.

Pour les clients professionnels le paiement est effectué par traite acceptée retournée au plus tard dans les trois jours suivants son émission ou par chèque ou virement bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit. Pour les clients non professionnels le paiement est effectué au comptant à réception de la marchandise par chèque bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit même en cas de paiement anticipé.

En tout état de cause, le paiement n'est définitif qu'après mise à disposition irrévocable des fonds.

En cas d'incident de paiement au sens de l'article 9 ci-dessous constaté dans les 12 mois précédant la commande, le paiement se fera exclusivement au comptant, sans déduction d'escompte.

ARTICLE 9 – RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT

9.1- Est considéré comme retard ou défaut de paiement le défaut de retour d'une traite dans le délai requis..

9.2- Toute somme demeurant impayée à l'échéance inscrite sur la facture entraîne de plein droit l'application d'intérêts de retard à la charge du débiteur calculés au taux de « refi » de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'au jour du paiement intégral et définitif.

En outre, et à titre de clause pénale, le débiteur supportera des dommages intérêts dont le montant est fixé à deux fois le montant de la créance lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 600 Euros, et à une fois et demi le montant de la créance lorsque celui-ci est supérieur à 600 Euros.

9.3- En cas de retard ou de défaut de paiement, l'exécution de toute commande en cours est suspendue jusqu'à la régularisation complète par le débiteur de la situation, sans préjudice de toute action en recouvrement de créance diligentée par notre société. En outre, la vente est résiliée de plein droit 48H après que le débiteur ait été mis en demeure de payer toute somme échue. Dans ce cas, toute somme due pour quelque cause que ce soit devient immédiatement exigible.

9.4- De convention expresse, aucun paiement ne peut être suspendu par le client, ni faire l'objet d'aucune compensation, sans l'accord préalable et écrit de notre société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Les réclamations ne dispensent pas le client de régler ses factures à échéance, aucune retenue ne pouvant être effectuée sur leur montant. De même, le client ne peut subordonner le paiement des factures à la fourniture de factures répondant à ses exigences particulières ou de tout autre document

9.5 -Notre société se réserve le droit d'exiger la fourniture de garanties par le client en cas de détérioration de sa couverture financière. Les commandes en cours seront suspendues si ces garanties ne sont pas fournies ou paraissent insuffisantes ou en cas de non-paiement à l'échéance sans qu'aucune pénalité ne puisse nous être appliquée.

9.6- Toute somme non payée à son échéance entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

Dans le cas où notre société est amenée en outre à recouvrer une créance par voie judiciaire, les frais, débours, émoluments et honoraires générés par le recouvrement demeurent intégralement à la charge du débiteur, nonobstant les intérêts de retard et la clause pénale visés au paragraphe 9.2 supra.

ARTICLE 10 – LANGUE ET DROIT APPLICABLE

10.1- Langue applicable

Les conditions générales ainsi que tout autre document contractuel sont exclusivement rédigés en langue française. En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

10.2- Droit applicable

De convention expresse, le droit français est seul applicable.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux de STRASBOURG, cela même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs, quel que soit le mode ou les modalités de paiement.

Bon de pompage N°26020556

INFORMATIONS

Date : 26/02/2026
 Client : INTERSOL ALSACE
 Chantier : INTERSOL IS1841 RTE BRUMATH BERNOLSHEIM
 Code chantier : AC24870B00E
 Véhicule : POMPE 38 M
 Chauffeur : SUHR

ADRESSE CHANTIER

ROUTE DE BRUMATH
 ROUTE DE BRUMATH
 67170 BERNOLSHEIM
 FR

En cas d'absence de PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé) ou de PPEE (Plan de Prévention des Entreprises Extérieures) le conducteur de pompe doit, avant le pompage, réaliser l'évaluation de la sécurité.

Le conducteur doit se présenter au responsable de l'entreprise d'accueil et définir conjointement les modalités de la mise en place du matériel respectant les règles de circulation et de stationnement.

EXAMEN D'ADEQUATION

Examen d'adéquation fait le 26/02/2026 par SUHR

Pas de risque identifié lors de l'examen d'adéquation.

PRESTATION

Type de pompe : POMPE 38 M

Quantité pompée : 20 m3

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Nettoyage pompe en centrale

1 forfait

- Il est interdit d'utiliser la flèche comme moyen de levage.
- L'entrée de la pompe sur une propriété privée est sous la responsabilité du client.

Horaire chantier		Pompage		Observations client:
Arrivée chantier :	07:25	Début :	07:53	
Pompe prête :	07:45	Fin :	09:40	

EPI OBLIGATOIRES



N° D'URGENCE : 112

INFORMATIONS



SGH05

SGH07

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
 H315 - Provoque une irritation cutanée.
 H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
 H335 - Peut irriter les voies respiratoires

Etabli le 26/02/2026 à 09:48

Localisation : long 48.7474848 : lat 7.6876472

Kataline



Fehr Béton S.A.S.

Siège social : Z.A. Emile Mathis / route de Froeschwiller / F-67110 Reichshoffen / Tél : +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax : +33 (0)3 88 09 13 12

Service Commercial : Tél : +33 (0)3 88 80 94 70

Centrales à béton : Bischwiller / Gundershoffen / Lauterbourg / Eschau / Hochfelden / Oberschaeffolsheim / Schweighouse / Nancy (54) / Moyeuvre (57) - Les bétons certifiés, qui sont produits par les centrales titulaires du droit d'usage, portent la marque NF.

info@fehrgroup.com / S.A.S. au capital de 4 000 000 € / R.C. Strasbourg 72 B 123 / Siret 728 501 230 00037 / Code APE 2363 Z / Code BIC BSPFFRPPXX

Identification TVA FR 00 728 501 230 / Banque Palatine IBAN FR76 4097 8000 5913 4809 8874 623 / RIB 40978 00059 13480988746 23 / Lieu de paiement et de juridiction : Strasbourg

CONDITIONS GENERALES DE VENTE BETON PRET A L'EMPLOI

FEHR BETON SAS

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes sont d'application immédiate et abrogent celles préalablement communiquées par notre société.

Elles s'appliquent à toutes les ventes, notamment de béton, de chapes, de mortiers et d'adjuvants, à l'exclusion toutefois de toute prestation de transport, de location et de réparation. Les présentes font partie intégrante de nos tarifs, barèmes et devis. Toute commande passée, oralement ou par écrit, à notre société implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Toute condition dérogatoire ou contraire posée par le client, notamment dans ses conditions générales d'achat, est, par voie de conséquence, réputée nulle et non écrite.

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente devra faire l'objet d'un accord préalable de notre société donné par écrit.

Le fait que notre société ne se prévaloir que de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir à tout moment ultérieur de telle autre disposition ou de l'ensemble des autres dispositions..

Notre société est adhérente au S.N.B.P.E. signataire du protocole d'accord passé le 2 mars 1996 entre la F.F.B., le FNTR, le S.N.B.A.T.I., l'I.J.N.M. et le S.N.B.P.E.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les offres faites par nos agents et par toute personne agissant pour le compte de notre société, ou encore téléphoniquement, n'engagent pas notre société. Le contrat de vente est formé par l'accord, même verbal, des deux parties sur la chose et sur le prix à défaut de tout document contractuel signé par les deux parties ou de contrat de vente cadre. En cas de commande verbale, le client dispose d'un délai de 24H pour en contester la teneur ; passé ce délai, le contrat est irrévocablement formé.

Le client prescripteur a pour obligation de préciser au moment de sa commande les éléments caractéristiques suivants :

- la classe d'exposition;
- la résistance caractéristique
- la nature du ciment;
- la consistance;
- la dimension maximale des granulats (Dmax)

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de notre société.

ARTICLE 3 - DÉLAIS DE LIVRAISON

3.1- Les temps de transport et les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent aucun engagement de notre société. Un retard de livraison ne permet pas au client de résilier la commande et ne lui ouvre nul droit à dommages intérêts.

En tout état de cause l'engagement de notre société sur un délai est assorti d'une tolérance de 1H30 au-delà du délai indicatif indiqué.

Les livraisons sont toujours effectuées pendant l'horaire normal d'ouverture de la centrale, soit du lundi au vendredi de 07H à 12H et de 13H à 17H (heures de début et de fin de chargement).

3.2- La livraison a lieu au moment du chargement du véhicule, les marchandises voyageant toujours aux risques et périls du client.

3.3- L'endroit précis de la livraison – du déchargement – est à indiquer par le client et doit toujours être accessible soit par voie publique, soit par voie privée carrossable.

Le chauffeur est valablement fondé à refuser de se rendre au lieu que le client lui indique s'il estime que l'accès n'est pas praticable ou présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'alors la responsabilité de notre société puisse être recherchée et sans que le refus du chauffeur puisse être considéré comme l'exécution par notre société de son obligation de délivrance.

3.4- Tout dommage causé par nos véhicules et subis par nos véhicules, ainsi que tout dommage signalé postérieurement à la livraison causé à des installations de chantier ou se trouvant dans le périmètre immédiat du lieu où la livraison est effectuée ou encore en sous-sol (fosses septiques, bouches d'égouts, canalisations et réseaux enterrés, etc.), engage exclusivement la responsabilité du client, sans que ce dernier et son assureur, le cas échéant, puisse exercer une action récursoire ou subrogatoire contre notre société.

3.5- Le client dirige seul et sous entière responsabilité les manœuvres d'accès et de circulation au lieu de livraison – déchargement -. Il assume ainsi l'entière et pleine responsabilité de tout évènement survenant au cours des manœuvres d'accès et causant un dommage tant à notre société, à nos salariés qu'à autrui. Dans le cas où le chauffeur accepte la demande expresse du client, demande devant être consignée au bulletin de livraison de procéder à la livraison – au déchargement – au lieu indiqué, malgré les réserves formulées par le chauffeur sur la praticabilité de la voie d'accès ou sur le site de livraison – déchargement indiqué notre société ne peut être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit causé par le véhicule au client et à autrui.

3.6- En cas de présence au lieu de livraison – de déchargement – de lignes électriques ou d'une installation nécessitant une déclaration d'intention, il appartient au seul client et sous sa seule et entière responsabilité, d'établir la déclaration d'intention de commencement de travaux auprès des services techniques et administratifs compétents. Toute conséquence, de quelque nature que ce soit, de l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux, ainsi que du non respect des prescriptions imposées par la présence de telles installations et équipements, demeure de la seule pleine et entière responsabilité du client qui est, le cas échéant, tenu de garantir notre société.

Lorsqu'un déchargement par tapis ou par pompe à béton est nécessaire à proximité de lignes électriques aériennes ou d'une conduite aérienne de fluides, les manœuvres de déploiement, de positionnement et de repli du tapis ou de la pompe sont réalisées sous la seule, pleine et entière responsabilité du client qui est tenu de garantir notre société de toute réclamation relative à tout dommage corporel, matériel et immatériel.

3.7- La durée de présence normale d'un camion sur chantier qui comprend le temps d'attente et le temps de déchargement est de trente (30) minutes. Au-delà de cette durée l'immobilisation du véhicule est facturée en supplément, quelle que soit la cause de l'immobilisation et quel que soit le temps de dépassement.

3.8- Notre société décline toute responsabilité en cas de retard de livraison ou d'interruption de la livraison à la force majeure. De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure : la guerre militaire ou civile, l'émeute, l'incendie y compris celui du véhicule effectuant la livraison, le gel, la grève, les difficultés et impossibilités de circulation trouvant leur origine dans toute manifestation sur la voie publique, l'impossibilité pour notre société d'être approvisionnée, la présente énumération n'étant nullement limitative.

3.9- Notre société ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas de retard de livraison ou d'interruption de livraison lorsque la cause du retard ou de l'interruption est directement imputable au client, notamment lorsque les voies d'accès ou du lieu de livraison – de déchargement – amène le chauffeur à refuser d'emprunter les voies d'accès ou à se rendre au lieu de livraison – de déchargement – indiqué par le client..

ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

Aucune modification ou annulation de la commande ne sera acceptée après écoulement du délai de 24H précisé à l'article 2 supra. Toutefois, lorsque notre société accepte une modification ou l'annulation, les frais de toute nature pouvant en découler, y compris le prix des produits déjà élaborés, que ceux-ci soient en centrale ou déjà chargés dans les camions effectuant la livraison sont intégralement et de plein droit facturés au client qui s'oblige formellement et expressément à en effectuer le paiement.

ARTICLE 5 - LIVRAISONS - MODALITÉS

5.1- Le transfert des risques au client s'effectue au moment du chargement du véhicule en centrale.

5.2- Le client est tenu de s'assurer au moment de la livraison ou du déchargement du véhicule de la conformité du produit livré au produit commandé. Toute réclamation relative à la non-conformité du produit ou portant sur des vices apparents au moment de la livraison ou du déchargement n'est recevable que si elle est formulée sur le bulletin de livraison en présence d'un préposé de notre société ou d'un préposé de tout tiers auquel notre société a confié l'exécution du transport et confirmée par écrit dans un délai maximum de 24H de la livraison ou du déchargement. De convention expresse, notre société n'est tenue qu'au remplacement du produit, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. La conformité des produits n'est plus garantie au-delà d'un délai de 2H à compter de l'heure de la première gâchée précisée au bulletin de livraison.

5.3- De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut plus être recherchée en cas de mise en œuvre tardive du produit livré ou déchargé.

5.4- Toute instruction donnée au lieu de livraison – déchargement par le client sur l'utilisation et/ou l'élimination d'un éventuel surplus de produit livré par rapport à la quantité commandée n'est pas opposable à notre société.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

6.1- Le vice caché d'un produit livré engage exclusivement notre société au remplacement du produit à l'exclusion de toute indemnisation de quelque nature que ce soit.

6.2- La garantie dont notre société est débitrice légalement ne peut être actionnée par le client que pendant un délai de deux mois suivant la date de livraison – de déchargement. Passé ce délai, plus aucune garantie n'est due par notre société..

6.3- Notre société ne peut être tenue à garantie lorsque le client ou toute autre personne qu'il s'est substituée a modifié le produit livré, notamment par ajout d'eau ou incorporation de tout autre produit ou de toute autre substance, ou encore lorsque la mise en œuvre du produit n'est pas faite conformément aux règles de l'art.

6.4- Toute convention passée entre le client et sa propre clientèle est inopposable à notre société.

6.5- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée lorsque le client a passé commande d'un produit dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites, voire imposées, par la réglementation générale ou par le cahier des charges propre à son marché. Il en est de même lorsque le client a fait le choix d'une classe d'environnement et/ou d'un type de béton non conforme à la réglementation générale ou au cahier des charges propre à son marché.

6.6- La responsabilité de notre société ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit lorsque les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande mais se révèlent impropres à l'usage qui en est fait par le client.

6.7- Tout composant présent dans le béton inhérent au gisement du fournisseur de notre société et susceptible de générer sur le parement des murs pré coffrés® des traces de pyrite de fer ne pourra entraîner la responsabilité de notre société.

6.8- Les données informatives, les fiches produits ainsi que tout autre document commercial que notre société est susceptible de fournir au client ne sauraient en aucun cas être assimilés à des conseils d'utilisation ou de mise en œuvre et ne peuvent ainsi engager la responsabilité de notre société.

ARTICLE 7 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

Notre société met en garde sur le fait que certains produits constituant du béton peuvent provoquer des désagréments : brûlures, rougeurs ou allergies, en cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux.

Il est vivement recommandé de porter des équipements de protection lors de la mise en œuvre des produits : lunettes, combinaison, gants, bottes, etc..

ARTICLE 8 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1- PRIX

Les prix sont donnés par notre société sans engagement de durée et les ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Toute modification de taux ou de nature des taxes parafiscales et fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes est, dès la date légale ou réglementaire d'application, répercutée sur les prix déjà remis au client, ainsi qu'au prix des commandes en cours de livraison.

8.2- PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables au siège social de notre société selon les modalités et le mode indiqués au devis et à la facture.

Pour les clients professionnels le paiement est effectué par traite acceptée retournée au plus tard dans les trois jours suivants son émission ou par chèque ou virement bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit. Pour les clients non professionnels le paiement est effectué au comptant à réception de la marchandise par chèque bancaire. Aucun escompte ne peut être déduit même en cas de paiement anticipé.

En tout état de cause, le paiement n'est définitif qu'après mise à disposition irrévocable des fonds. En cas d'incident de paiement au sens de l'article 9 ci-dessous constaté dans les 12 mois précédant la commande, le paiement se fera exclusivement au comptant, sans déduction d'escompte.

ARTICLE 9 – RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT

9.1- Est considéré comme retard ou défaut de paiement le défaut de retour d'une traite dans le délai requis..

9.2- Toute somme demeurant impayée à l'échéance inscrite sur la facture entraîne de plein droit l'application d'intérêts de retard à la charge du débiteur calculés au taux de « refi » de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'au jour du paiement intégral et définitif.

En outre, et à titre de clause pénale, le débiteur supportera des dommages intérêts dont le montant est fixé à deux fois le montant de la créance lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 600 Euros, et à une fois et demi le montant de la créance lorsque celui-ci est supérieur à 600 Euros.

9.3- En cas de retard ou de défaut de paiement, l'exécution de toute commande en cours est suspendue jusqu'à la régularisation complète par le débiteur de la situation, sans préjudice de toute action en recouvrement de créance diligentée par notre société. En outre, la vente est résiliée de plein droit 48H après que le débiteur ait été mis en demeure de payer toute somme échue. Dans ce cas, toute somme due pour quelque cause que ce soit devient immédiatement exigible.

9.4- De convention expresse, aucun paiement ne peut être suspendu par le client, ni faire l'objet d'aucune compensation, sans l'accord préalable et écrit de notre société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Les réclamations ne dispensent pas le client de régler ses factures à échéance, aucune retenue ne pouvant être effectuée sur leur montant. De même, le client ne peut subordonner le paiement des factures à la fourniture de factures répondant à ses exigences particulières ou de tout autre document

9.5 -Notre société se réserve le droit d'exiger la fourniture de garanties par le client en cas de détérioration de sa couverture financière. Les commandes en cours seront suspendues si ces garanties ne sont pas fournies ou paraissent insuffisantes ou en cas de non-paiement à l'échéance sans qu'aucune pénalité ne puisse nous être appliquée.

9.6- Toute somme non payée à son échéance entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

Dans le cas où notre société est amenée en outre à recouvrer une créance par voie judiciaire, les frais, débours, émoluments et honoraires générés par le recouvrement demeurent intégralement à la charge du débiteur, nonobstant les intérêts de retard et la clause pénale visés au paragraphe 9.2 supra.

ARTICLE 10 – LANGUE ET DROIT APPLICABLE

10.1- Langue applicable

Les conditions générales ainsi que tout autre document contractuel sont exclusivement rédigés en langue française. En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

10.2- Droit applicable

De convention expresse, le droit français est seul applicable.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux de STRASBOURG, cela même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs, quel que soit le mode ou les modalités de paiement.